P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Andi Wijaya Bin Slamet Riyadi;
Tempat lahir	: Probolinggo;
Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun / 19 November 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Plaosan Timur Rt. 06 Rw. 09 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kab. Malang atau tempat tinggal Lapas Klas II Madiun No. 106 Blok Brawijaya A 5 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Narapidana Lapas Pemuda Klas II a Madiun;

Terdakwa Andi Wijaya Bin Slamet Riyadi tidak ditahan karena sedang menjalani pidana (narapidana);

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Bambang Eko Nugorho, S.H., 2. Satrio Haryo Yudanto, S.H., 3. Agung Suprantio, S.H., 4. Shofiyatul Jannatinnaim, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun berkantor di Jl. Ciliwung Gg. IV, Nomer 11 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 3 Februari 2022,, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WIJAYA Bin SLAMET RIYADI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 114 (1) Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-42/MDN/Enz.2/12/2021 tanggal 18 Maret 2022 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI WIJAYA Bin SLAMET RIYADI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Membebankan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah replika buaya warna biru didalamnya berisi :
     a) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh) gram beserta plastiknya diberi kode E ;
     b) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (Sembilan koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode F
     c) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode G
     d) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode H
     e) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode I
     f) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya diberi kode J ;
   - 1 (satu) potong pipa plastic ukuran 2 dim yang didalamnya berisi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram ;
b) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram
c) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram

- 1 (satu) batang pipa plastic berisi daun, batang dan biji diduga arkotika jenis ganja diberi kode huruf D, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pipetnya
- 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika
- 1 (satu) bendel buku catatan biru diduga berisi catatan penjualan narkotika

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa ANDI WIJAYA Bin SLAMET RIYADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dapat memberikan hukuman yang seringan – ringannya kepada Terdakwa,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tumtutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-43/MDN/Enz.2/12/2021 tanggal 2 Maret 2022 sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa **ANDI WIJAYA Bin SLAMET RIYADI** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2021 bertempat di dalam kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun jalan Yos Sudarso nomor 100, Kelurahan Madiun Lor, kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal regu pengamanan dari Lapas Pemuda kelas II Madiun melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap narapidana yang bernama saudara Robi Wenedi Hardianto (berkas terpisah) yang akan selesai menjalani pidana, sesuai SOP petugas Lapas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika jenis ganja, setelah dilakukan interogasi regu pengamanan Lapas kelas II Madiun saudara Robi Wenedi Hardianto mendapatkan rokok ganja dengan membeli kepada sesama narapidana yaitu saksi Jordan Efendi (dalam berkas terpisah), selanjutnya regu keamanan Lapas melakukan interogasi kepada saksi Jordan Effendi, dari interogasi saksi Jordan Effendi mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada saksi Candra Mei Yanto Bati Bin Bambang yang menghuni di kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas Pemuda kelas II Madiun, selanjutnya Regu pengamanan Lapas Pemuda kelas II Madiun melaporkan ke atasan, dan selanjutnya Kalapas Pemuda kelas II Madiun agar melaporkan ke Polres Madiun Kota ;
- Atas laporan dari Lapas Pemuda Kelas II Madiun tersebut Satnarkoba Polres Madiun Kota dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda Kelas II Madiun menindaklanjuti dengan melakukan interogasi kepada Robi Wenedi Hardianto dan juga melakukan pemanggilan kepada saksi Candra Mei Yanto, akan tetapi mengelak jika Robi membeli ganja dari saksi Candra Mei Yanto, selanjutnya team satnarkoba diantaranya saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH, dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda yaitu saksi Prawira HadiWidjojo, A.MD.IP, SH dan saksi Bobby Priyo Gunarso serta beberapa warga binaan yang satu blok dengan saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya melakukan penggeledahan pada kamar Sel Blok BA5,penggeledahan dikamar sel Blok BA5

ditemukan barang bukti diantaranya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ditemukan didalam kamar tepatnya di kamar mandi berupa 1 (satu) buah replika buaya warna biru didalamnya berisi :
  a) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh) gram beserta plastiknya diberi kode E ;
  b) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (Sembilan koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode F ;
  c) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode G ;
  d) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode H ;
  e) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode I ;
  f) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya diberi kode J ;
- Ditemukan didalam kamar mandi berupa 1 (satu) potong pipa plastic ukuran 2 dim yang didalamnya berisi :
  a) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram ;
  b) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram
  c) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram
- Ditemukan di gantungan baju tepat tidur saksi Candra Mei Yanto benda berupa 1 (satu) batang pipa plastic berisi daun, batang dan biji diduga arkotika jenis ganja diberi kode huruf D, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ditemukan di almari tempat tidur yang dihuni oleh terdakwa Andi Wijaya benda berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pipetnya ;
- Ditemukan dibawah rak tempat tidur yang dihuni saksi Candra Mei Yanto berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;
- Ditemukan dibawah rak tempat tidur yang dihuni Terdakwa Andi Wijaya berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;

- Bahwa saksi Muhamad Reza Zulkifli, saksi Yusuf, saksi Andi Alfianto, saksi Arvi Ardiana Yahya, saksi Wahyudianto yang sesama narapidana yang bersama satu blok menyaksikan penggeledahan tersebut, Berdasarkan interogasi petugas Polisi jika barang-barang yang dilakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut diatas, saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya mengakui jika barang-barang tersebut berasal dari saudara Soni Adi yang merupakan sesama narapidana dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 3 Agustus 2021;
- Bahwa saksi Candra Mei Yanto Bati bersama Terdakwa Andi Wijaya merupakan orang kepercayaan sdr Soni Adi untuk mengedarkan narkotika kepada sesama narapidana, saksi Candra Mei Yanto Bati bertugas menjual narkotika jenis ganja yang kemudian hasil penjualan dan stok barang ditulis buku catatan berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat, sedangkan Terdakwa Andi Wijaya bertugas menjual narkotika jenis sabu yang kemudian hasil penjualan dan stok barang dalam buku catatan yaitu 1(satu) bendel buku catatan warna biru, dan setiap harinya terdakwa mendapat upah setiap harinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Soni Adi ;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan sdr Soni Adi dan sdr. Soni Adi memberitahukan penyimpanan narkotika jenis ganja dan sabu kepada Terdakwa Candra Mei Yanto dan saksi Andi Wijaya, untuk Terdakwa Candra Mei Yanto diserahi narkotika jenis ganja, sedangkan saksi Andi Wijaya diserahi narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. Soni Adi memperbolehkan mengambilnya, yang kemudian tanggal 3 Agustus 2021 sdr Soni Adi meninggal dunia, sehingga Terdakwa dan saksi Andi Wijaya dengan nyata-nyata menguasai narkotika jenis ganja dan sabu ;
- Bahwa setelah meninggalnya saudara Soni Adi Terdakwa Andi Wijaya pada bulan Agustus 2021 telah menjual narkotika jenis sabu kepada :
  - Saksi Yusuf sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi Wahyudianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Saksi Andi Alfianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Saksi Muhamad Reza Zulkifli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH dari anggota Reskoba Polres Kota Madiun bahwa terdakwa Andi Wijaya telah melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.06922/NNF/2021 tanggal 1 September 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 14184/2021/NNF s.d 14189/2021/NNF dan 14194/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 14190/2021/NNF s.d 14193/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'

Perbuatan Terdakwa sebagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa terdakwa **ANDI WIJAYA Bin SLAMET RIYADI** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun jalan Yos Sudarso nomor 100, Kelurahan Madiun Lor, kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal regu pengamanan dari Lapas Pemuda kelas II Madiun melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap narapidana yang bernama saudara Robi Wenedi Hardianto (berkas terpisah) yang akan selesai menjalani pidana, sesuai SOP petugas Lapas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika jenis ganja, setelah dilakukan interogasi regu pengamanan Lapas kelas II Madiun saudara Robi Wenedi Hardianto mendapatkan rokok ganja dengan membeli kepada sesama narapidana yaitu saksi Jordan Efendi (dalam berkas terpisah), selanjutnya regu keamanan Lapas melakukan interogasi kepada saksi Jordan Effendi, dari interogasi saksi Jordan Effendi mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada saksi Candra Mei Yanto Bati Bin Bambang yang menghuni di kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas Pemuda kelas II Madiun, selanjutnya Regu pengamanan Lapas Pemuda kelas II Madiun melaporkan ke atasan, dan selanjutnya Kalapas Pemuda kelas II Madiun agar melaporkan ke Polres Madiun Kota ;
- Atas laporan dari Lapas Pemuda Kelas II Madiun tersebut Satnarkoba Polres Madiun Kota dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda Kelas II Madiun menindaklanjuti dengan melakukan interogasi kepada Robi Wenedi Hardianto dan juga melakukan pemanggilan kepada saksi Candra Mei Yanto, akan tetapi mengelak jika Robi membeli ganja dari saksi Candra Mei Yanto, selanjutnya team satnarkoba diantaranya saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH, dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda yaitu saksi Prawira HadiWidjojo, A.MD.IP, SH dan saksi Bobby Priyo Gunarso serta beberapa warga binaan yang satu blok dengan saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya melakukan penggeledahan pada kamar Sel Blok BA5,penggeledahan dikamar sel Blok BA5 ditemukan barang bukti diantaranya :
  - Ditemukan didalam kamar tepatnya di kamar mandi berupa 1 (satu) buah replika buaya warna biru didalamnya berisi :
    a) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh) gram beserta plastiknya diberi kode E ;
    b) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (Sembilan koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode F ;
    c) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode G ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode H ;

e) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode I ;

f) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya diberi kode J ;

- Ditemukan didalam kamar mandi berupa 1 (satu) potong pipa plastic ukuran 2 dim yang didalamnya berisi :
  a) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram ;
  b) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram
  c) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram
- Ditemukan di gantungan baju tepat tidur saksi Candra Mei Yanto benda berupa 1 (satu) batang pipa plastic berisi daun, batang dan biji diduga arkotika jenis ganja diberi kode huruf D, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram.
- Ditemukan di almari tempat tidur yang dihuni oleh terdakwa Andi Wijaya benda berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pipetnya ;
- Ditemukan dibawah rak tempat tidur yang dihuni saksi Candra Mei Yanto berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;
- Ditemukan dibawah rak tempat tidur yang dihuni Terdakwa Andi Wijaya berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;

- Bahwa saksi Muhamad Reza Zulkifli, saksi Yusuf, saksi Andi Alfianto, saksi Arvi Ardiana Yahya, saksi Wahyudianto yang sesama narapidana yang bersama satu blok menyaksikan penggeledahan tersebut, Berdasarkan interogasi petugas Polisi jika barang-barang yang dilakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya mengakui jika barang barang tersebut berasal dari saudara Soni Adi yang merupakan sesama narapidana dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 3 Agustus 2021;

- Bahwa saksi Candra Mei Yanto Bati bersama Terdakwa Andi Wijaya merupakan orang kepercayaan sdr Soni Adi untuk mengedarkan narkotika kepada sesama narapidana, saksi Candra Mei Yanto Bati bertugas menjual narkotika jenis ganja yang kemudian hasil penjualan dan stok barang ditulis buku catatan berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat, sedangkan Terdakwa Andi Wijaya bertugas menjual narkotika jenis sabu yang kemudian hasil penjualan dan stok barang dalam buku catatan yaitu 1(satu) bendel buku catatan warna biru, dan setiap harinya terdakwa mendapat upah setiap harinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Soni Adi ;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan sdr Soni Adi dan sdr. Soni Adi memberitahukan penyimpanan narkotika jenis ganja dan sabu kepada Terdakwa Candra Mei Yanto dan saksi Andi Wijaya, untuk Terdakwa Candra Mei Yanto diserahi narkotika jenis ganja, sedangkan saksi Andi Wijaya diserahi narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. Soni Adi memperbolehkan mengambilnya, yang kemudian tanggal 3 Agustus 2021 sdr Soni Adi meninggal dunia, sehingga Terdakwa dan saksi Andi Wijaya dengan nyata-nyata menguasai narkotika jenis ganja dan sabu ;
- Bahwa setelah meninggalnya saudara Soni Adi Terdakwa Andi Wijaya pada bulan Agustus 2021 telah menjual narkotika jenis sabu kepada :
  - Saksi Yusuf sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Wahyudianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Andi Alfianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Muhamad Reza Zulkifli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH dari anggota Reskoba Polres Kota Madiun bahwa terdakwa Andi Wijaya telah melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.06922/NNF/2021 tanggal 1 September 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 14184/2021/NNF s.d 14189/2021/NNF dan 14194/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 14190/2021/NNF s.d 14193/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa ANDI WIJAYA Bin SLAMET RIYADI pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun jalan Yos Sudarso nomor 100, Kelurahan Madiun Lor, kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal regu pengamanan dari Lapas Pemuda kelas II Madiun melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap narapidana yang bernama saudara Robi Wenedi Hardianto (berkas terpisah) yang akan selesai menjalani pidana, sesuai SOP petugas Lapas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika jenis ganja, setelah dilakukan interogasi regu pengamanan Lapas kelas II Madiun saudara Robi Wenedi Hardianto mendapatkan rokok ganja dengan membeli kepada sesama narapidana yaitu saksi Jordan Efendi (dalam berkas terpisah), selanjutnya regu keamanan Lapas melakukan interogasi kepada saksi Jordan Effendi, dari interogasi saksi Jordan Effendi mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada Terdakwa Candra Mei Yanto Bati Bin Bambang yang menghuni di kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemuda kelas II Madiun, selanjutnya Regu pengamanan Lapas Pemuda kelas II Madiun melaporkan ke atasan, dan selanjutnya Kalapas Pemuda kelas II Madiun agar melaporkan ke Polres Madiun Kota ;

- Atas laporan dari Lapas Pemuda Kelas II Madiun tersebut Satnarkoba Polres Madiun Kota dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda Kelas II Madiun menindaklanjuti dengan melakukan interogasi kepada Robi Wenedi Hardianto dan juga melakukan pemanggilan kepada Terdakwa Candra Mei Yanto, akan tetapi Terdakwa mengelak jika Robi membeli ganja dari Terdakwa, selanjutnya team satnarkoba diantaranya saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH, dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda yaitu saksi Prawira HadiWidjojo, A.MD.IP, SH dan saksi Bobby Priyo Gunarso serta beberapa warga binaan yang satu blok dengan Terdakwa Candra Mei Yanto Bati dan saksi Andi Wijaya melakukan penggeledahan pada kamar Sel Blok BA5,penggeledahan dikamar sel Blok BA5 ditemukan barang bukti diantaranya :
  - Ditemukan didalam kamar tepatnya di kamar mandi berupa 1 (satu) buah replika buaya warna biru didalamnya berisi :
    a) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh) gram beserta plastiknya diberi kode E ;
    b) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (Sembilan koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode F ;
    c) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode G ;
    d) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode H ;
    e) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode I ;
    f) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya diberi kode J ;
  - Ditemukan didalam kamar mandi berupa 1 (satu) potong pipa plastic ukuran 2 dim yang didalamnya berisi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram
b) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram
c) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram

- Ditemukan di gantungan baju tepat tidur Terdakwa Candra Mei Yanto benda berupa 1 (satu) batang pipa plastic berisi daun, batang dan biji diduga arkotika jenis ganja diberi kode huruf D, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram.
- Ditemukan di almari tempat tidur yang dihuni oleh saksi Andi Wijaya benda berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pipetnya ;
- Ditemukan dibawah rak tempat tidur yang dihuni terdakwa Candra Mei Yanto berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;
- Ditemukan dibawah rak tempat tidur yang dihuni saksi Andi Wijaya berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;
  - Bahwa saksi Muhamad Reza Zulkifli, saksi Yusuf, saksi Andi Alfianto, saksi Arvi Ardiana Yahya, saksi Wahyudianto yang sesama narapidana yang bersama satu blok menyaksikan penggeledahan tersebut, Berdasarkan interogasi petugas Polisi jika barang-barang yang dilakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut diatas, saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya mengakui jika barang-barang tersebut berasal dari saudara Soni Adi yang merupakan sesama narapidana dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 3 Agustus 2021;
  - Bahwa saksi Candra Mei Yanto Bati bersama Terdakwa Andi Wijaya merupakan orang kepercayaan sdr Soni Adi untuk mengedarkan narkotika kepada sesama narapidana, saksi Candra Mei Yanto Bati bertugas menjual narkotika jenis ganja yang kemudian hasil penjualan dan stok barang ditulis buku catatan berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat, sedangkan Terdakwa Andi Wijaya bertugas menjual narkotika jenis sabu yang kemudian hasil penjualan dan stok barang dalam buku catatan yaitu 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bendel buku catatan warna biru, dan setiap harinya terdakwa mendapat upah setiap harinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Soni Adi ;

- Bahwa sekitar awal Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan sdr Soni Adi dan sdr. Soni Adi memberitahukan penyimpanan narkotika jenis ganja dan sabu kepada Terdakwa Candra Mei Yanto dan saksi Andi Wijaya, untuk Terdakwa Candra Mei Yanto diserahi narkotika jenis ganja, sedangkan saksi Andi Wijaya diserahi narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. Soni Adi memperbolehkan mengambilnya, yang kemudian tanggal 3 Agustus 2021 sdr Soni Adi meninggal dunia, sehingga Terdakwa dan saksi Andi Wijaya dengan nyata-nyata menguasai narkotika jenis ganja dan sabu ;
- Bahwa setelah meninggalnya saudara Soni Adi Terdakwa Andi Wijaya pada bulan Agustus 2021 telah menjual narkotika jenis sabu kepada :
  - Saksi Yusuf sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Wahyudianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Andi Alfianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Muhamad Reza Zulkifli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH dari anggota Reskoba Polres Kota Madiun bahwa terdakwa Andi Wijaya telah melawan hukum telah melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pipetnya dan 1 (satu) buah replika buaya warna biru didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 105,16 (seratus lima koma enam belas) gram tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.06922/NNF/2021 tanggal 1 September 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 14184/2021/NNF s.d 14189/2021/NNF dan 14194/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 14190/2021/NNF s.d 14193/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI WIJAYA Bin SLAMET RIYADI pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun jalan Yos Sudarso nomor 100, Kelurahan Madiun Lor, kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal regu pengamanan dari Lapas Pemuda kelas II Madiun melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap narapidana yang bernama saudara Robi Wenedi Hardianto (berkas terpisah) yang akan selesai menjalani pidana, sesuai SOP petugas Lapas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika jenis ganja, setelah dilakukan interogasi regu pengamanan Lapas kelas II Madiun saudara Robi Wenedi Hardianto mendapatkan rokok ganja dengan membeli kepada sesama narapidana yaitu saksi Jordan Efendi (dalam berkas terpisah), selanjutnya regu keamanan Lapas melakukan interogasi kepada saksi Jordan Effendi, dari interogasi saksi Jordan Effendi mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada Terdakwa Candra Mei Yanto Bati Bin Bambang yang menghuni di kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas Pemuda kelas II Madiun, selanjutnya Regu pengamanan Lapas Pemuda kelas II Madiun melaporkan ke atasan, dan selanjutnya Kalapas Pemuda kelas II Madiun agar melaporkan ke Polres Madiun Kota ;
- Atas laporan dari Lapas Pemuda Kelas II Madiun tersebut Satnarkoba Polres Madiun Kota dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda Kelas II Madiun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menindaklanjuti dengan melakukan interogasi kepada Robi Wenedi Hardianto dan juga melakukan pemanggilan kepada Terdakwa Candra Mei Yanto, akan tetapi Terdakwa mengelak jika Robi membeli ganja dari Terdakwa, selanjutnya team satnarkoba diantaranya saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH, dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda yaitu saksi Prawira HadiWidjojo, A.MD.IP, SH dan saksi Bobby Priyo Gunarso serta beberapa warga binaan yang satu blok dengan Terdakwa Candra Mei Yanto Bati dan saksi Andi Wijaya melakukan penggeledahan pada kamar Sel Blok BA5,penggeledahan dikamar sel Blok BA5 ditemukan barang bukti diantaranya :

- Ditemukan didalam kamar tepatnya di kamar mandi berupa 1 (satu) buah replika buaya warna biru didalamnya berisi :
  a) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh) gram beserta plastiknya diberi kode E ;
  b) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (Sembilan koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode F ;
  c) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode G ;
  d) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode H ;
  e) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode I ;
  f) 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya diberi kode J ;
- Ditemukan didalam kamar mandi berupa 1 (satu) potong pipa plastic ukuran 2 dim yang didalamnya berisi :
  a) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram
  b) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram

- Ditemukan di gantungan baju tepat tidur Terdakwa Candra Mei Yanto benda berupa 1 (satu) batang pipa plastic berisi daun, batang dan biji diduga arkotika jenis ganja diberi kode huruf D, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram.
- Ditemukan di almari tempat tidur yang dihuni oleh saksi Andi Wijaya benda berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pipetnya ;
- Ditemukan dibawah rak tempat tidur yang dihuni terdakwa Candra Mei Yanto berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;
- Ditemukan dibawah rak tempat tidur yang dihuni saksi Andi Wijaya berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;

- Bahwa saksi Muhamad Reza Zulkifli, saksi Yusuf, saksi Andi Alfianto, saksi Arvi Ardiana Yahya, saksi Wahyudianto yang sesama narapidana yang bersama satu blok menyaksikan penggeledahan tersebut, Berdasarkan interogasi petugas Polisi jika barang-barang yang dilakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut diatas, saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya mengakui jika barang-barang tersebut berasal dari saudara Soni Adi yang merupakan sesama narapidana dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 3 Agustus 2021;
- Bahwa saksi Candra Mei Yanto Bati bersama Terdakwa Andi Wijaya merupakan orang kepercayaan sdr Soni Adi untuk mengedarkan narkotika kepada sesama narapidana, saksi Candra Mei Yanto Bati bertugas menjual narkotika jenis ganja yang kemudian hasil penjualan dan stok barang ditulis buku catatan berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat, sedangkan Terdakwa Andi Wijaya bertugas menjual narkotika jenis sabu yang kemudian hasil penjualan dan stok barang dalam buku catatan yaitu 1(satu) bendel buku catatan warna biru, dan setiap harinya terdakwa mendapat upah setiap harinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Soni Adi
- Bahwa sekitar awal Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan sdr Soni Adi dan sdr. Soni Adi memberitahukan penyimpanan narkotika jenis ganja dan sabu kepada Terdakwa Candra Mei Yanto dan saksi Andi Wijaya, untuk Terdakwa Candra Mei Yanto diserahi narkotika jenis ganja, sedangkan saksi Andi Wijaya diserahi narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. Soni Adi memperbolehkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambilnya, yang kemudian tanggal 3 Agustus 2021 sdr Soni Adi meninggal dunia, sehingga Terdakwa dan saksi Andi Wijaya dengan nyata-nyata menguasai narkotika jenis ganja dan sabu ;

- Bahwa setelah meninggalnya saudara Soni Adi Terdakwa Andi Wijaya pada bulan Agustus 2021 telah menjual narkotika jenis sabu kepada :
  - Saksi Yusuf sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Wahyudianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Andi Alfianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Muhamad Reza Zulkifli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH dari anggota Reskoba Polres Kota Madiun bahwa terdakwa Andi Wijaya telah melawan hukum telah melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa berupa 1 (satu) potong pipa plastic ukuran 2 dim yang berisi narkotika jenis Ganja dengan berat total kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) gram tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.06922/NNF/2021 tanggal 1 September 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 14184/2021/NNF s.d 14189/2021/NNF dan 14194/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 14190/2021/NNF s.d 14193/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **EDI RIYANTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Andi Wijaya berawal dari saudara ROBBY WINENDI HARDIYANTO menjelang kebebasan digeledah oleh petugas dari Lapas Pemuda Klas II Madiun ditemukan 1 (satu) linting rokokk diduga narkotika jenis ganja;
   - Bahwa kemudian dilakukan interogasi ternyata itu dibeli dalam rangka kebebasan ROBBY WINEDI HARDIYANTO;
   - Bahwa kemudian ROBBY WINEDI HARDIYANTO mengajak temannya saksi REGA ;
   - Bahwa mereka patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul Rp270.000.00,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi yang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) itu untuk membayar uang makan;
   - Bahwa uang yang sudah terkumpul diserahkan kepada saksi JORDAN EFFENDI;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2021 dan dilakukan pengembangan, sekira pukul 22.30;
   - Bahwa kalau kepada ROBBI WINENDI dilakukan interogasi sekitar pukul 18.30 WIB;
   - Bahwa Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan interogasi CANDRA MEI;
   - Bahwa awalnya yang bersangkutan mengelak bahwa barang itu dibeli dari dia;
   - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditempat ditemukan barang bukti akhirmya diakui oleh CANDRA MEI mengakui bahwa barang yang berupa ganja itu dibeli dari yang bersangkutan;
   - Bahwa Tanggal 20 Agustus 2021 ditemukan ganjanya dari YORDAN di lobi;
   - Bahwa sebelumnya JORDAN membeli dari CANDRA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   - Bahwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu tidak ditimbang;
   - Bahwa sudah dalam bentuk plastic;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang diberikan kepada TOBI itu Narkotika yang dibeli dari CANDRA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dijualnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya di konsumsi sendiri;
- Bahwa JORDAN tidak pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa JORDAN sendiri tidak pernah berurusan dengan SONI ADI;
- Bahwa SONI ADI meninggal pada bulan 3 Agustus 2021, jadi kejadian si JORDAN membeli ganja dari CANDRA Mei, SONI ADI orangnya sudah meninggal ;
- Bahwa SONI ADI itu pernah menjelaskan kepada JORDAN, bahwa barang itu narkotika bisa didapatkan dari CANDRA MEI dan Terdakwa ANDI WIJAYA;;
- Bahwa perannya JORDAN ini membeli seperlunya saja ;
- Bahwa JORDAN ini tidak dipekerjakan oleh CANDRA MEI ;
- Bahwa JORDAN tidak menerima upah dari CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa keuntungan JORDAN ini dalam bentuk narkotika jenis ganja yang JORDAN konsumsi sendiri;
- Bahwa ada saksi yang namanya ANGGADA ARI WIBOWO yang menyaksikan penggeledahan waktu itu;
- Bahwa ANGGADA ARI WIBOWO mengakui pernah membeli narkotika kepada Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa ada juga saksi yang namanya ANDI ALFRIANTO yang juga pernah menyaksikan penggeledahan waktu itu dan mengakui bahwa CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA orang kepercayaan dari SONI ADI yang mengedarkan Narkotika jenis sabu maupun ganja;
- Bahwa awalnya SONI ADI yang mempunyai Narkotika jenis sabu maupun ganja;
- Bahwa SONI ADI mempekerjakan CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA ;
- Bahwa mereka berdua CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA orang kepercayaan dari SONI ADI;
- Bahwa ada perbedaan tugas, CANDRA MEI (perkara terpisah) bertugas mengedarkan ganja sedangkan Terdakwa ANDI WIJAYA bertugas mengedarkan sabu ;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA mempunyai buku catatan warna biru penjualan narkotika jenis sabu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semua urusan jual beli narkotika jenis sabu itu ada di buku catatan warna biru ;
- Bahwa oleh Terdakwa ANDI WIJAYA ini dijual kepada orang lain diantaranya kepada JORDAN dan JORDAN dijual lagi kepada ROBBI dan REGA;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA selaku pengedar sabu;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA perharinya mendapat honor dari SONI ADI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang diterima Terdakwa ANDI WIJAYA itu berupa uang ;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA pernah menjual ke YUSUP, WAHYUDIANTO, ANDI ALFIANTO dan MUHAMMAD REZZA ZULKIFLI;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa ANDI WIJAYA kepada keempat orang tersebut masing-masing 1 (satu) paket, harganya ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah SONI ADI meninggal, Terdakwa ANDI WIJAYA pernah menjual kepada ke empat orang tadi;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa ANDI WIJAYA dilakukan test urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa selama ini yang membeli sabu itu orang yang didalam saja ;
- Bahwa mereka memperoleh barang sabu itu langsung transaksi antara penjual dan pembeli;
- Bahwa yang membeli itu kebanyakan dari satu blok mereka;
- Bahwa cara pembayarannya langsung diberikan tidak memakai transfer;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa apa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB saya mendapat telepon dari Petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun;
- Bahwa yang intinya telah mengamankan Narapidana yang mau keluar ditangan sebelah kiri, disitu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan batang, daun dan biji ganja;
- Bahwa Narapidana yang mau keluar itu bernama ROBBI;
- Bahwa saat itu yang turun ke Lapas bersama satu team, diantaranya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saudara AIPDA IHWAN NURDIANSYAH, SH.;

- Bahwa hari itu juga dilakukan penggeledahan, ditempat tidur terdakwa ANDI WIJAYA didalam almari ditemukan pipet diduga didalamnya masih ada sisa narkoba jenis sabu seberat setelah ditimbang dengan berat 3,80 gram dan juga ditemukan buku warna biru diduga buku catatan penjualan narkotika;
- Bahwa waktu penggeledahan itu selain dari pihak Kepolisian, ada dari pihak lain yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, diantaranya pak PRAWIRA HADIWIDJOJO, A.MD.IP., S.H. dan BOBBY PRIYO GUNARSO petugas dari Lapas Pemuda Klas II Madiun;
- Bahwa Penggeledahan dilakukan di kamar blok BA-5 dihuni sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa penghuninya siapa saja penghuninya saksi lupa namun termasuk Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa penghuni disitu tidak semua juga ikut menyaksikan jalannya Penggeledahan hanya mengambil kepala keamanan kamar;
- Bahwa kita melakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Kamar dan Petugas Lapas kita mulai dari saudara CANDRA dilanjutkan ke Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di kamar sel Blok BA-5 yang dihuni oleh Terdakwa ANDI WIJAYA ditemukan barang bukti di almari tempat tidur yang dihuni oleh Terdakwa ANDI WIJAYA ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diduga didalamnya masih ada sisa narkoba jenis sabu seberat setelah ditimbang dengan berat 3,80 gram dan ditemukan juga 1 (satu) buku warna biru diduga berisi catatan penjualan narkotika;
- Bahwa enurut keterangan dari CANDRA MEI dan Terdakwa ANDI WIJAYA, barang tersebut adalah peninggalan dari SONI ADI yang penguasaannya saat ini diberikan kepada kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba melakukan interogasi awal terhadap Narapidana ROBBI WINEDI HARDIYANTO, yang pada saat itu sedang kedapatan membawa Narkotika jenis Ganja, dengan berbekal pengakuan dari Narapidana ROBBI WINEDI HARDIYANTO tersebut, saya bersama dengan team didampingi oleh Petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun melakukan pemanggilan terhadap Napi CANDRA MEI als NGOWOS (tidak mengakui pernyataan dari ROBBI WINEDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARDIYANTO tersebut), dengan keterangan tersebut petugas dari Lapas Pemuda Klas II Madiun melakukan penggeledahan di kamar sel blok BA-5 yang dihuni oleh Narapidana CANDRA MEI dan Napi lain dan dikamar blok tersebut juga diamankan terdakwa ANDI WIJAYA yang berstatus Napi, karena diduga ikut membantu dalam transaksi Narkotika bersama Napi CANDRA MEI;

- Bahwa sebelum saudara SONI ADI meninggal sudah memberitahu kepada CANDRA MEI dan Terdakwa ANDI WIJAYA, bahwa barang itu disimpan dan dikuasakan kepada kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa kedua-duanya bisa mengakses atau mengambil atau menjual atau apa terserah itu bisa mengambil dari situ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ANDI WIJAYA dia mulai ikut menjual sabu atau ganja ini baru;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA ini bukan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa ada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, waktu itu Terdakwa ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa ini lebih banyak ke pemakai dan penjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

2. **IHWAN NURDIANSYAH, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Andi Wijaya berawal dari saudara ROBBY WINENDI HARDIYANTO menjelang kebebasan digeledah oleh petugas dari Lapas Pemuda Klas II Madiun ditemukan 1 (satu) linting rokokk diduga narkotika jenis ganja;
   - Bahwa kemudian dilakukan interogasi ternyata itu dibeli dalam rangka kebebasan ROBBY WINEDI HARDIYANTO;
   - Bahwa kemudian ROBBY WINEDI HARDIYANTO mengajak temannya saksi REGA ;
   - Bahwa mereka patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul Rp270.000.00,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi yang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) itu untuk membayar uang makan;
   - Bahwa uang yang sudah terkumpul diserahkan kepada saksi JORDAN EFFENDI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2021 dan dilakukan pengembangan, sekira pukul 22.30;
- Bahwa kalau kepada ROBBI WINENDI dilakukan interogasi sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan interogasi CANDRA MEI;
- Bahwa awalnya yang bersangkutan mengelak bahwa barang itu dibeli dari dia;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditempat ditemukan barang bukti akhirmya diakui oleh CANDRA MEI mengakui bahwa barang yang berupa ganja itu dibeli dari yang bersangkutan;
- Bahwa Tanggal 20 Agustus 2021 ditemukan ganjanya dari YORDAN di lobi;
- Bahwa sebelumnya JORDAN membeli dari CANDRA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu tidak ditimbang;
- Bahwa sudah dalam bentuk plastic;
- Bahwa yang diberikan kepada TOBI itu Narkotika yang dibeli dari CANDRA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dijualnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya di konsumsi sendiri;
- Bahwa JORDAN tidak pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa JORDAN sendiri tidak pernah berurusan dengan SONI ADI;
- Bahwa SONI ADI meninggal pada bulan 3 Agustus 2021, jadi kejadian si JORDAN membeli ganja dari CANDRA Mei, SONI ADI orangnya sudah meninggal ;
- Bahwa SONI ADI itu pernah menjelaskan kepada JORDAN, bahwa barang itu narkotika bisa didapatkan dari CANDRA MEI dan Terdakwa ANDI WIJAYA;;
- Bahwa perannya JORDAN ini membeli seperlunya saja ;
- Bahwa JORDAN ini tidak dipekerjakan oleh CANDRA MEI ;
- Bahwa JORDAN tidak menerima upah dari CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa keuntungan JORDAN ini dalam bentuk narkotika jenis ganja yang JORDAN konsumsi sendiri;
- Bahwa ada saksi yang namanya ANGGADA ARI WIBOWO yang menyaksikan penggeledahan waktu itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ANGGADA ARI WIBOWO mengakui pernah membeli narkotika kepada Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa ada juga saksi yang namanya ANDI ALFRIANTO yang juga pernah menyaksikan penggeledahan waktu itu dan mengakui bahwa CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA orang kepercayaan dari SONI ADI yang mengedarkan Narkotika jenis sabu maupun ganja;
- Bahwa awalnya SONI ADI yang mempunyai Narkotika jenis sabu maupun ganja;
- Bahwa SONI ADI mempekerjakan CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA ;
- Bahwa mereka berdua CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA orang kepercayaan dari SONI ADI;
- Bahwa ada perbedaan tugas, CANDRA MEI (perkara terpisah) bertugas mengedarkan ganja sedangkan Terdakwa ANDI WIJAYA bertugas mengedarkan sabu ;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA mempunyai buku catatan warna biru penjualan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa semua urusan jual beli narkotika jenis sabu itu ada di buku catatan warna biru ;
- Bahwa oleh Terdakwa ANDI WIJAYA ini dijual kepada orang lain diantaranya kepada JORDAN dan JORDAN dijual lagi kepada ROBBI dan REGA;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA selaku pengedar sabu;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA perharinya mendapat honor dari SONI ADI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang diterima Terdakwa ANDI WIJAYA itu berupa uang ;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA pernah menjual ke YUSUP, WAHYUDIANTO, ANDI ALFIANTO dan MUHAMMAD REZZA ZULKIFLI;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa ANDI WIJAYA kepada keempat orang tersebut masing-masing 1 (satu) paket, harganya ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah SONI ADI meninggal, Terdakwa ANDI WIJAYA pernah menjual kepada ke empat orang tadi;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan positif mengandung Metamfetamina;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap Terdakwa ANDI WIJAYA dilakukan test urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa selama ini yang membeli sabu itu orang yang didalam saja ;
- Bahwa mereka memperoleh barang sabu itu langsung transaksi antara penjual dan pembeli;
- Bahwa yang membeli itu kebanyakan dari satu blok mereka;
- Bahwa cara pembayarannya langsung diberikan tidak memakai transfer;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa apa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB saya mendapat telepon dari Petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun;
- Bahwa yang intinya telah mengamankan Narapidana yang mau keluar ditangan sebelah kiri, disitu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan batang, daun dan biji ganja;
- Bahwa Narapidana yang mau keluar itu bernama ROBBI;
- Bahwa saat itu yang turun ke Lapas bersama satu team, diantaranya Saudara AIPDA IHWAN NURDIANSYAH, SH.;
- Bahwa hari itu juga dilakukan penggeledahan, ditempat tidur terdakwa ANDI WIJAYA didalam almari ditemukan pipet diduga didalamnya masih ada sisa narkoba jenis sabu seberat setelah ditimbang dengan berat 3,80 gram dan juga ditemukan buku warna biru diduga buku catatan penjualan narkotika;
- Bahwa waktu penggeledahan itu selain dari pihak Kepolisian, ada dari pihak lain yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, diantaranya pak PRAWIRA HADIWIDJOJO, A.MD.IP., S.H. dan BOBBY PRIYO GUNARSO petugas dari Lapas Pemuda Klas II Madiun;
- Bahwa Penggeledahan dilakukan di kamar blok BA-5 dihuni sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa penghuninya siapa saja penghuninya saksi lupa namun termasuk Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa penghuni disitu tidak semua juga ikut menyaksikan jalannya Penggeledahan hanya mengambil kepala keamanan kamar;
- Bahwa kita melakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Kamar dan Petugas Lapas kita mulai dari saudara CANDRA dilanjutkan ke Terdakwa ANDI WIJAYA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di kamar sel Blok BA-5 yang dihuni oleh Terdakwa ANDI WIJAYA ditemukan barang bukti di almari tempat tidur yang dihuni oleh Terdakwa ANDI WIJAYA ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diduga didalamnya masih ada sisa narkoba jenis sabu seberat setelah ditimbang dengan berat 3,80 gram dan ditemukan juga 1 (satu) buku warna biru diduga berisi catatan penjualan narkotika;
- Bahwa menurut keterangan dari CANDRA MEI dan Terdakwa ANDI WIJAYA, barang tersebut adalah peninggalan dari SONI ADI yang penguasaannya saat ini diberikan kepada kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba melakukan interogasi awal terhadap Narapidana ROBBI WINEDI HARDIYANTO, yang pada saat itu sedang kedapatan membawa Narkotika jenis Ganja, dengan berbekal pengakuan dari Narapidana ROBBI WINEDI HARDIYANTO tersebut, saya bersama dengan team didampingi oleh Petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun melakukan pemanggilan terhadap Napi CANDRA MEI als NGOWOS (tidak mengakui pernyataan dari ROBBI WINEDI HARDIYANTO tersebut), dengan keterangan tersebut petugas dari Lapas Pemuda Klas II Madiun melakukan penggeledahan di kamar sel blok BA-5 yang dihuni oleh Narapidana CANDRA MEI dan Napi lain dan dikamar blok tersebut juga diamankan terdakwa ANDI WIJAYA yang berstatus Napi, karena diduga ikut membantu dalam transaksi Narkotika bersama Napi CANDRA MEI;
- Bahwa sebelum saudara SONI ADI meninggal sudah memberitahu kepada CANDRA MEI dan Terdakwa ANDI WIJAYA, bahwa barang itu disimpan dan dikuasakan kepada kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa kedua-duanya bisa mengakses atau mengambil atau menjual atau apa terserah itu bisa mengambil dari situ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ANDI WIJAYA dia mulai ikut menjual sabu atau ganja ini baru;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA ini bukan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa ada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, waktu itu Terdakwa ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa ini lebih banyak ke pemakai dan penjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **PRAWIRA HADIWIDJOJO, A.MD. IP., SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Narkotika jenis ganja;
   - Bahwa awalnya, petugas dari Satresnarkoba melakukan interogasi awal terhadap salah satu Napi yang akan bebas menjalani hukuman yaitu atas nama ROBBI (berkas terpisah) kedapatan membawa lintingan rokok yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja, berbekal pengakuan dari ROBBI (berkas terpisah) tersebut petugas dari Satresnarkoba dengan didampingi Petugas lapas pemuda Klas II Madiun yaitu saya sendiri dengan BOBBY PRIYO GUNARSO melakukan pemanggilan terhadap Napi CANDRA MEI selanjutnya diinterogasi oleh petugas dengan hasil CANDRA MEI tidak mengakui pernyataan dari ROBBY WINEDI tersebut, selanjutnya dari hasil keterangan tersebut petugas dari Satresnarkoba dengan didampingi petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap kamar Blok BA-5 yang dihuni oleh napi CANDRA MEI dan Napi lain dan didalam penggeledahan dikamar blok tersebut ikut diamankan 1 orang Napi yaitu ANDI WIJAYA karena diduga ikut membantu dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan ganja bersama Napi CANDRA MEI;
   - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa ANDI WIJAYA sebagai warga binaan di Lapas Pemuda Klas II Madiun;
   - Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Kamar sel Blok BA-5 pada Lapas Pemuda Klas II Madiun;
   - Bahwa petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kamar Blok BA-5 yang dihuni oleh Terdakwa ANDI WIJAYA tersebut adalah Pak EDI RIYANTO dan IHWAN NURDIANSYAH;
   - Bahwa saksi lupa siapa saja penghuni kamar Blok BA-5 ;
   - Bahwa barang yang ditemukan petugas pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Kamar sel Blok BA-5 yang merupakan kamar yang dihuni oleh CANDRA MEI (berkas terpisah) dan ANDI WIJAYA, di almari tempat tidur yang dihuni oleh Terdakwa ANDI WIJAYA ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diduga didalamnya masih ada sisa narkoba jenis sabu seberat setelah ditimbang dengan berat 3,80 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ditemukan juga 1 (satu) buku warna biru diduga berisi catatan penjualan narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dimaksud ketika diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa pada saat ditanya petugas, Terdakwa ANDI WIJAYA tidak mengakui kalau barang itu miliknya, melainkan barang tersebut milik dari Napi SONI ADI yang menurut Terdakwa ANDI WIJAYA sudah meninggal;
- Bahwa meninggalnya SONI ADI sesuai surat keterangan kematian dari RSUD dr. Soedono, meninggal pada tanggal 3 Agustus 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

4. **BOBBY PRIYO GUNARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Narkotika jenis ganja;
   - Bahwa awalnya, petugas dari Satresnarkoba melakukan interogasi awal terhadap salah satu Napi yang akan bebas menjalani hukuman yaitu atas nama ROBBI (berkas terpisah) kedapatan membawa lintingan rokok yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja, berbekal pengakuan dari ROBBI (berkas terpisah) tersebut petugas dari Satresnarkoba dengan didampingi Petugas lapas pemuda Klas II Madiun yaitu saya sendiri dengan BOBBY PRIYO GUNARSO melakukan pemanggilan terhadap Napi CANDRA MEI selanjutnya diinterogasi oleh petugas dengan hasil CANDRA MEI tidak mengakui pernyataan dari ROBBY WINEDI tersebut, selanjutnya dari hasil keterangan tersebut petugas dari Satresnarkoba dengan didampingi petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap kamar Blok BA-5 yang dihuni oleh napi CANDRA MEI dan Napi lain dan didalam penggeledahan dikamar blok tersebut ikut diamankan 1 orang Napi yaitu Terdakwa ANDI WIJAYA karena diduga ikut membantu dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan ganja bersama Napi CANDRA MEI;
   - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa ANDI WIJAYA sebagai warga binaan di Lapas Pemuda Klas II Madiun;
   - Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Kamar sel Blok BA-5 pada Lapas Pemuda Klas II Madiun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kamar Blok BA-5 yang dihuni oleh Terdakwa ANDI WIJAYA tersebut adalah Pak EDI RIYANTO dan IHWAN NURDIANSYAH;
- Bahwa saksi lupa siapa saja penghuni kamar Blok BA-5 ;
- Bahwa barang yang ditemukan petugas pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Kamar sel Blok BA-5 yang merupakan kamar yang dihuni oleh CANDRA MEI (berkas terpisah) dan ANDI WIJAYA, di almari tempat tidur yang dihuni oleh Terdakwa ANDI WIJAYA ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diduga didalamnya masih ada sisa narkoba jenis sabu seberat setelah ditimbang dengan berat 3,80 gram dan ditemukan juga 1 (satu) buku warna biru diduga berisi catatan penjualan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dimaksud ketika diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa pada saat ditanya petugas, Terdakwa ANDI WIJAYA tidak mengakui kalau barang itu miliknya, melainkan barang tersebut milik dari Napi SONI ADI yang menurut Terdakwa ANDI WIJAYA sudah meninggal;
- Bahwa meninggalnya SONI ADI sesuai surat keterangan kematian dari RSUD dr. Soedono, meninggal pada tanggal 3 Agustus 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

5. **MUHAMMAD REZA ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polres Madiun Kota didampingi oleh petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun di Kamar Blok BA-5 yang dihuni oleh CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
   - Bahwa saksi kenal dengan CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
   - Bahwa saksi kenal dengan CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA sejak bulan Mei 2020;
   - Bahwa saksi kenal dengan CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA karena saksi dan CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA sama-sama berada di sel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kamar Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun;

- Bahwa selain CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA, yang menempati sel Kamar di Blok BA-5 tersebut adalah saksi sendiri kemudian, YUSUF, ANGGARDA, WAHYUDIANTO, ARFI DN ANDI ARFIANTO;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB saksi mendapat telepon dari Petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polres Madiun Kota didampingi oleh petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun di Kamar Blok BA-5 yang dihuni oleh CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA tersebut saksi sedang berada dikamar sedang beristirahat dengan teman satu kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Kamar Blok BA-5 awalnya saksi tidak tahu barang apa saja yang ditemukan oleh petugas, namun setelah diberitahu oleh petugas lapas ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja dan pipet kaca serta buku catatan, namun saksi tidak tahu kegunaannya;
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut milik SONI ADI yang saat ini sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu bagaimana barang-barang tersebut berada dibawah penguasaan CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa SONI ADI meninggal dunia, Tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa saksi pernah membeli dari Terdakwa ANDI WIJAYA, untuk berapa kali saksi lupa;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli narkotika kepada Terdakwa ANDI WIJAYA yakni 4 (empat) hari sebelum penggeledahan, saksi gunakan dengan Saudara YUSUF;
- Bahwa yang saksi tahu CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA mengkonsumsi, selain itu Terdakwa ANDI WIJAYA juga menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA orang kepercayaan dari SONI ADI atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahuu apakah CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA ini mendapat upah dari SONI ADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

6. **YUSUF BIN TAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polres Madiun Kota didampingi oleh petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun di Kamar Blok BA-5 yang dihuni oleh CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
   - Bahwa pada saat penggeledahan berlangsung saksi berada dikamar sedang beristirahat dengan teman satu kamar yang selanjutnya saksi diminta keluar oleh petugas;
   - Bahwa yang menghuni kamar Blok BA-5 dalam Lapas Pemuda Klas II Madiun adalah saksi sendiri, MUHAMMAD REZA ZULKIFLI, ARVI ARDIANA YAHYA, ANGGARA ARIE WIBOWO, WAHYUDIANTO, ANDI ARFIANTO, CANDRA MEI YANTO dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
   - Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditempat tidur Terdakwa ANDI WIJAYA ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna biru diduga berisi catatan penjualan Narkotika;
   - Bahwa menurut keterangan dari CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA, Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diakui diperoleh dari SONI ADI sesama Narapidana yang saat ini sudah meninggal Tanggal 3 Agustus 2021;
   - Bahwa apabila sesama Napi ada yang ingin membeli maka akan dilayani oleh CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
   - Bahwa saksi pernah membeli Narkotika jenis sabu selama menjalani hukuman didalam Lapas tersebut hari dan tanggal lupa pada awal Agustus 2021 saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ANDI WIJAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
   - Bahwa waktu itu saksi hutang, dua hari kemudian langsung saksi bayar lunas;
   - Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terakhir kali saksi membeli narkotika kepada Terdakwa ANDI WIJAYA, 4 (empat) hari sebelum penggeledahan, saya gunakan dengan Saudara MUHAMMAD REZA ZULKIFLI;
- Bahwa yang saksi tahu CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA mengkonsumsi, selain itu Terdakwa ANDI WIJAYA juga menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang-barang tersebut milik SONI ADI yang saat ini sudah meninggal dunia dan barang-barang tersebut dalam penguasaan CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa mereka berdua CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA apakah orang kepercayaan dari SONI ADI, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA ini mendapat upah dari SONI ADI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

7. **ANDI ALFIANTO Bin SUHERNAWAN als. JAGAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polres Madiun Kota didampingi oleh petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun di Kamar Blok BA-5 yang dihuni oleh CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
   - Bahwa saksi kenal dengan CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA sejak bulan Desember 2020;
   - Bahwa pada saat penggeledahan berlangsung saksi berada dikamar sedang beristirahat dengan teman satu kamar yang selanjutnya saksi diminta keluar oleh petugas;
   - Bahwa yang menghuni kamar Blok BA-5 dalam Lapas Pemuda Klas II Madiun adalah saksi sendiri, YUSUF, ANGGARDA ARIE WIBOWO, WAHYUDIANTO, ARVI ARDIANA YAHYA dan MUHAMMAD REZA, CANDRA MEI YANTO dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
   - Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diberitahu oleh petugas lapas ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja dan pipet kaca serta buku catatan, namun saksi tidak tahu kegunaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan dari CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA, Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diakui diperoleh dari SONI ADI sesama Narapidana yang saat ini sudah meninggal Tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa tempat tidur saksi dengan tempat tidur CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA berdekatan hanya berjarak sekitar 2 (dua) meter namun masih dalam satu ruangan di Blok BA-5;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saksi pernah membeli dari CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA, untuk berapa kali saksi lupa namun saksi sering membeli;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli narkotika kepada Terdakwa ANDI WIJAYA, 5 (lima) hari sebelum penggeledahan dan saksi gunakan dengan Saudara REZA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA mengkonsumsi narkotika jenis sabu, karena setiap hari saksi beraktifitas diluar blok untuk membantu membersihkan Blok BA dan Blok BB;
- Bahwa barang-barang tersebut milik SONI ADI yang saat ini sudah meninggal dunia dan barang-barang tersebut dalam penguasaan CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa mereka berdua CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA apakah orang kepercayaan dari SONI ADI, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA ini mendapat upah dari SONI ADI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

8. **ARVI ARDIANA YAHYA Bin RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polres Madiun Kota didampingi oleh petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun di Kamar Blok BA-5 yang dihuni oleh CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA karena sama-sama menghuni kamar blok BA-5 pada Lapas Pemuda Klas II Madiun yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkoba;
- Bahwa yang menghuni Kamar di Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun tersebut saksi sendiri, MUHAMMAD REZA ZULKIFLI, ANGGARDA ARIE WIBOWO, YUSUF, WAHYUDIANTO, ANDI ARFIANTO, Terdakwa CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa pada saat penggeledahan berlangsung saksi berada dikamar sedang beristirahat dengan teman satu kamar yang selanjutnya saksi diminta keluar oleh petugas;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditempat tidur Terdakwa ANDI WIJAYA ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna biru diduga berisi catatan penjualan Narkotika;
- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi kepada CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA mengakui kalau barang-barang tersebut diperoleh dari SONI ADI sesama Napi yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan dari CANDRA MEI (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA, Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diakui diperoleh dari SONI ADI sesama Narapidana yang saat ini sudah meninggal Tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkotika selama di dalam Lapas, namun saksi pernah melihat teman sekamar yang bernama MUHAMMAD REZA ZULKIFLI pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ANDI WIJAYA, namun berapa berat dan harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

9. **WAHYUDIANTO Als. YUDI Bin MISDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polres Madiun Kota didampingi oleh petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun pada tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Kamar Blok BA-5 dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa saksi kenal CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA karena sama-sama menghuni kamar blok BA-5 pada Lapas Pemuda Klas II Madiun yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA sejak bulan Maret 2020 karena sama-sama penghuni Kamar Blok BA-5 di Lapas Pemuda Klas II Madiun;
- Bahwa yang menghuni Kamar di Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun tersebut saksi sendiri, Saya sendiri, YUSUF, ANGGARDA ARIE WIBOWO, MUHAMMAD REZA ZULKIFLI, ANDI ARFIANTO, ARFI, Terdakwa CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa pada saat penggeledahan berlangsung saksi berada dikamar sedang beristirahat dengan teman satu kamar yang selanjutnya saksi diminta keluar oleh petugas;
- Bahwa pada saat penggeledahan di Kamar Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun yang saksi huni bersama teman-teman saksi, ada yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yaitu saksi YUSUF dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diberitahu oleh petugas lapas ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja dan pipet kaca serta buku catatan, namun saksi tidak tahu kegunaannya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditempat tidur Terdakwa ANDI WIJAYA ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna biru diduga berisi catatan penjualan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli, kalau mengkonsumsi saksi pernah dikasih oleh saksi REZA, namun membelinya dari mana saksi tidak tahu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui CANDRA MEI YANTO (perkara terpisah) dan Terdakwa ANDI WIJAYA mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Kamar Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun dan saksi hanya mengetahui Terdakwa ANDI WIJAYA yang menjual narkotika jenis sabu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

10. **CANDRA MEI YANTO BATI alias NGOWOS Bin BAMBANG SOLIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
    - Bahwa saksi tahu dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polres Madiun Kota didampingi oleh petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun pada tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Kamar Blok BA-5 dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa ANDI WIJAYA;
    - Bahwa ada masalah sehubungan dengan petugas Regu Pengamanan Lapas mengetahui Napi bernama ROBBI WINEDI HARDIANTO sedang membawa narkotika jenis ganja yang diakuinya dibeli dari Napi JORDAN EFENDI, selanjutnya JORDAN EFENDI mengaku membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa ANDI WIJAYA;
    - Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan di almari tempat tidur yang dihuni Terdakwa ANDI WIJAYA ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna biru diduga berisi catatan penjualan Narkotika;
    - Bahwa setahu saksi barang-barang itu milik Sdr. SONI ADI sesama Napi yang menghuni sel Kamar Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun bersama saya dan Terdakwa ANDI WIJAYA, yang saat ini Sdr. SONI ADI sudah meninggal dunia pada bulan awal Agustus 2021 karena sakit TBC;
    - Bahwa saksi kenal karena sama-sama menjalani hukuman dan satu kamar dengan Sdr. SONI ADI, saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr. SONI ADI, namun setahu saksi Sdr. SONI ADI semasa hidupnya memperjual belikan narkotika jenis sabu didalam Lapas Klas II Madiun;
    - Bahwa yang saksi tahu Sdr. SONI ADI dalam mengedarkan sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa ANDI WIJAYA dengan cara menerima pesanan pembelian narkotika dari sesama Napi, lalu ia akan meminta narkotika tersebut kepada Sdr. SONI ADI, setelah itu Terdakwa ANDI WIJAYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan narkotika tersebut kepada pembeli, setelah uang diterima oleh Terdakwa ANDI WIJAYA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. SONI ADI, sedangkan saksi disuruh membantu oleh Sdr. SONI ADI untuk mencatat keluar masuk narkotika dalam buku tulis tersebut;

- Bahwa setahu saksi sepeninggal Sdr. SONI ADI, barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa ANDI WIJAYA;
- Bahwa dengan cara untuk para pembeli sesama Napi pada siang hari akan mendatangi Blok BA untuk bertemu dengan Terdakwa ANDI WIJAYA untuk memesan narkotika sesuai kemauan pembeli, lalu Terdakwa ANDI WIJAYA akan menerima uang tersebut dan Terdakwa ANDI WIJAYA akan kembali ke kamar untuk mengambil narkotika yang akan diserahkan kepada pembeli/pemesan dan pembeli/pemesan akan mendatangi Terdakwa ANDI WIJAYA kemudian Terdakwa ANDI WIJAYA menyerahkan narkotika tersebut;
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa ANDI WIJAYA tidak ada orang yang tahu dan bisa mengambil atau menjual narkotika tersebut, karena hanya saksi dan Terdakwa ANDI WIJAYA saja yang diberitahu keberadaan narkotika tersebut oleh Sdr. SONI ADI;
- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA dalam menguasai dan menyimpan narkotika tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak megajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andi Wijaya Bin Slamet Riyadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemeriksaan didalam kamar/tempat tidur yang Terdakwa huni yaitu sel Kamar Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna biru diduga berisi catatan penjualan Narkotika;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polres Madiun Kota didampingi oleh petugas Lapas Pemuda Klas II Madiun pada tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Kamar Blok BA-5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi CHANDRA MEI dan Terdakwa ANDI WIJAYA;

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan petugas Regu Pengamanan Lapas mengetahui Napi bernama ROBBI WINEDI HARDIANTO sedang membawa narkotika jenis ganja yang diakuinya dibeli dari Napi JORDAN EFENDI, selanjutnya JORDAN EFENDI mengaku membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa CANDRA MEI, sehingga kamar yang Terdakwa huni dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pemeriksaan didalam kamar/tempat tidur yang Terdakwa huni yaitu sel Kamar Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna biru diduga berisi catatan penjualan Narkotika;
- Bahwa penggeledahan pada kamar yang Terdakwa huni tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sel Kamar Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun;
- Bahwa ada masalah sehubungan dengan petugas Regu Pengamanan Lapas mengetahui Napi bernama ROBBI WINEDI HARDIANTO sedang membawa narkotika jenis ganja yang diakuinya dibeli dari Napi JORDAN EFENDI, selanjutnya JORDAN EFENDI mengaku membeli narkotika jenis ganja tersebut dari saksi CANDRA MEI (perkara terpisah), sehingga kamar yang Terdakwa huni dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang-barang itu milik Sdr. SONI ADI sesama Napi yang menghuni sel Kamar Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun bersama Terdakwa, yang saat ini Sdr. SONI ADI sudah meninggal dunia pada bulan awal Agustus 2021 karena sakit TBC;
- Bahwa saksi kenal karena sama-sama menjalani hukuman dan satu kamar dengan Sdr. SONI ADI dan semasa hidupnya saksi yang membantu Sdr. SONI ADI memperjual belikan narkotika jenis sabu didalam Lapas Klas II Madiun, dengan cara saksi disuruh oleh Sdr. SONI ADI untuk menyiapkan bahan narkotika jenis sabu untuk dimasukkan ke dalam plastic klip, setelah itu Sdr. SONI ADI akan menjual kepada sesama Napi yang biasanya akan diambil didalam kamar, selain itu saksi juga melayani pembeli dengan cara apabila dapat pembeli sesama Napi, maka saksi akan mengambil narkotika jenis sabu kepada Sdr. SONI ADI, setelah itu oleh Sdr. SONI ADI dicatat, setelah dilakukan pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka saksi akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SONI ADI dan selanjutnya saksi diberi upah oleh Sdr. SONI ADI setiap hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi tahu Sdr. SONI ADI dalam mengedarkan sabu tersebut, selain saksi juga dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Sdr. SONI ADI meninggal, pada awal bulan Agustus 2021 Sdr. SONI ADI memeberitahukan kepada saksi tentang keberadaan penyimpanan narkotika jenis sabu yang berada didalam replica buaya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil narkotika jenis sabu yang berada didalam replica buaya tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual ke sesama Napi;
- Bahwa sepeninggal Sdr. SONI ADI, Terdakwa pernah menjual narkotika kepada orang lain yakni ke sesame Napi;
- Bahwa sepeninggal Sdr. SONI ADI, pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YUSUF sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ke WAHYUDIANTO sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ke ANDI ALFIANTO alias JAGAL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ke MUHAMMAD REZA ZULKIFLI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa edarkan tersebut diperoleh dari peninggalan dari Sdr. SONI ADI;
- Bahwa selain Terdakwa yang mengetahui penyimpanan narkotika jenis sabu peninggalan Sdr. SONI ADI adalah saksi Candra Mei;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehar-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebelumnya Sdr. SONI ADI memperoleh narkotika jenis sabu tersebut darimana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna biru diduga berisi catatan penjualan Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena dalam tindak perkara pidana lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar sel yang Terdakwa huni;
- Bahwa dalam menguasai dan menyimpan narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah replika buaya warna biru didalamnya berisi :
  a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh) gram beserta plastiknya diberi kode E ;
  b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (Sembilan koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode F ;
  c. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode G ;
  d. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode H ;
  e. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode I ;
  f. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya diberi kode J ;
- 1 (satu) potong pipa plastic ukuran 2 dim yang didalamnya berisi :
  a. 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram ;
  b. 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram;
  c. 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram;
- 1 (satu) batang pipa plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis ganja diberi kode huruf D, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika;
- 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomorLab.06922/NNF/2021 tanggal 1 September 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14184/2021/NNF s.d 14189/2021/NNF dan 14194/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14190/2021/NNF s.d 14193/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa berawal regu pengamanan dari Lapas Pemuda kelas II Madiun melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap narapidana yang bernama saudara Robi Winendi Hardianto (berkas terpisah) yang akan selesai menjalani pidana, sesuai SOP petugas Lapas melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi regu pengamanan Lapas kelas II Madiun saudara Robi Winendi Hardianto mendapatkan 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika jenis ganja dengan membeli kepada sesama narapidana yaitu saksi Jordan Efendi (dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya regu keamanan Lapas melakukan interogasi kepada saksi Jordan Effendi, dari interogasi saksi Jordan Effendi mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada saksi Candra Mei Yanto Bati Bin Bambang yang menghuni di kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas Pemuda kelas II Madiun, selanjutnya Regu pengamanan Lapas Pemuda kelas II Madiun melaporkan ke atasan, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Kalapas Pemuda kelas II Madiun agar melaporkan ke Polres Madiun Kota ;

- Bahwa Satnarkoba Polres Madiun Kota dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda Kelas II Madiun menindaklanjuti dengan melakukan interogasi kepada Robi Winendi Hardianto dan juga melakukan pemanggilan kepada saksi Candra Mei Yanto, akan tetapi mengelak jika Robbi membeli ganja dari saksi Candra Mei Yanto, selanjutnya team satnarkoba diantaranya saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH, dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda yaitu saksi Prawira HadiWidjojo, A.MD.IP, SH dan saksi Bobby Priyo Gunarso serta beberapa warga binaan yang satu blok dengan saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya melakukan penggeledahan pada kamar Sel Blok BA5 ;
- Bahwa pemeriksaan didalam kamar/tempat tidur yang Terdakwa huni yaitu sel Kamar Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna biru diduga berisi catatan penjualan Narkotika;
- Bahwa dalam keterangannya saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya mengakui jika barang-barang tersebut berasal dari saudara Soni Adi yang merupakan sesama narapidana dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 3 Agustus 2021;
- Bahwa saksi Candra Mei Yanto Bati bersama Terdakwa Andi Wijaya merupakan orang kepercayaan sdr Soni Adi untuk mengedarkan narkotika kepada sesama narapidana, saksi Candra Mei Yanto Bati bertugas menjual narkotika jenis ganja yang kemudian hasil penjualan dan stok barang ditulis buku catatan berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat, sedangkan Terdakwa Andi Wijaya bertugas menjual narkotika jenis sabu yang kemudian hasil penjualan dan stok barang dalam buku catatan yaitu 1 (satu) bendel buku catatan warna biru, dan setiap harinya terdakwa mendapat upah setiap harinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Soni Adi ;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan sdr Soni Adi dan sdr. Soni Adi memberitahukan penyimpanan narkotika jenis ganja dan sabu kepada saksi Candra Mei Yanto dan Terdakwa Andi Wijaya, untuk Candra Mei Yanto diserahi narkotika jenis ganja,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan Terdakwa Andi Wijaya diserahi narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. Soni Adi memperbolehkan mengambilnya, yang kemudian tanggal 3 Agustus 2021 sdr Soni Adi meninggal dunia, sehingga saksi Chandra Mei dan Terdakwa Andi Wijaya dengan nyata-nyata menguasai narkotika jenis ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur tanpa Hak dan Melawan Hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
4. **Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Andi Wijaya Bin Slamet Riyadi inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur Setiap Orang ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi Error In Persona (Salah Orang) ***;***

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiada kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa menjadi dalam jual beli narkotika jenis Shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan.;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi sah menurut hukum** ;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini adalah bersifat alternatif dengan maksud apabila salah satu dari delik terpenuhi maka sudah dapatlah Terdakwa dikatakan memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan, sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, maka Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "**menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)"; "**menjual"** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"; "**membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang"; "**menerima** adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu"; "**perantara**" artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); "**jual beli**" adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; "**menukar"** adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)"; "**menyerahkan"** adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan". Sedangkan pengertian "**Narkotika"** menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika** yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat :

- Bahwa berawal regu pengamanan dari Lapas Pemuda kelas II Madiun melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap narapidana yang bernama saudara Robi Winendi Hardianto (berkas terpisah) yang akan selesai menjalani pidana, sesuai SOP petugas Lapas melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika jenis ganja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi regu pengamanan Lapas kelas II Madiun saudara Robi Winendi Hardianto mendapatkan 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika jenis ganja dengan membeli kepada sesama narapidana yaitu saksi Jordan Efendi (dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya regu keamanan Lapas melakukan interogasi kepada saksi Jordan Effendi, dari interogasi saksi Jordan Effendi mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada saksi Candra Mei Yanto Bati Bin Bambang yang menghuni di kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas Pemuda kelas II Madiun, selanjutnya Regu pengamanan Lapas Pemuda kelas II Madiun melaporkan ke atasan, dan selanjutnya Kalapas Pemuda kelas II Madiun agar melaporkan ke Polres Madiun Kota ;
- Bahwa Satnarkoba Polres Madiun Kota dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda Kelas II Madiun menindaklanjuti dengan melakukan interogasi kepada Robi Winendi Hardianto dan juga melakukan pemanggilan kepada saksi Candra Mei Yanto, akan tetapi mengelak jika Robbi membeli ganja dari saksi Candra Mei Yanto, selanjutnya team satnarkoba diantaranya saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH, dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda yaitu saksi Prawira HadiWidjojo, A.MD.IP, SH dan saksi Bobby Priyo Gunarso serta beberapa warga binaan yang satu blok dengan saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya melakukan penggeledahan pada kamar Sel Blok BA5 ;
- Bahwa pemeriksaan didalam kamar/tempat tidur yang Terdakwa huni yaitu sel Kamar Blok BA-5 Lapas Pemuda Klas II Madiun ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna biru diduga berisi catatan penjualan Narkotika;
- Bahwa dalam keterangannya saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya mengakui jika barang-barang tersebut berasal dari saudara Soni Adi yang merupakan sesama narapidana dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 3 Agustus 2021;
- Bahwa saksi Candra Mei Yanto Bati bersama Terdakwa Andi Wijaya merupakan orang kepercayaan sdr Soni Adi untuk mengedarkan narkotika kepada sesama narapidana, saksi Candra Mei Yanto Bati bertugas menjual narkotika jenis ganja yang kemudian hasil penjualan dan stok barang ditulis buku catatan berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat, sedangkan Terdakwa Andi Wijaya bertugas menjual narkotika jenis sabu yang kemudian hasil penjualan dan stok barang dalam buku catatan yaitu 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bendel buku catatan warna biru, dan setiap harinya terdakwa mendapat upah setiap harinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Soni Adi ;

- Bahwa sekitar awal Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan sdr Soni Adi dan sdr. Soni Adi memberitahukan penyimpanan narkotika jenis ganja dan sabu kepada saksi Candra Mei Yanto dan Terdakwa Andi Wijaya, untuk Candra Mei Yanto diserahi narkotika jenis ganja, sedangkan Terdakwa Andi Wijaya diserahi narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. Soni Adi memperbolehkan mengambilnya, yang kemudian tanggal 3 Agustus 2021 sdr Soni Adi meninggal dunia, sehingga saksi Chandra Mei dan Terdakwa Andi Wijaya dengan nyata-nyata menguasai narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa setelah meninggalnya saudara Soni Adi Terdakwa Andi Wijaya pada bulan Agustus 2021 telah menjual narkotika jenis sabu kepada :
  - Saksi Yusuf sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Wahyudianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - Saksi Andi Alfianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Muhamad Reza Zulkifli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH dari anggota Reskoba Polres Kota Madiun bahwa terdakwa Andi Wijaya telah melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.06922/NNF/2021 tanggal 1 September 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 14184/2021/NNF s.d 14189/2021/NNF dan 14194/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 14190/2021/NNF s.d 14193/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah secara sah terpenuhi;

Ad. 4. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa sekitar awal Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan sdr Soni Adi dan sdr. Soni Adi memberitahukan penyimpanan narkotika jenis ganja dan sabu kepada saksi Candra Mei Yanto dan Terdakwa Andi Wijaya, untuk saksi Candra Mei Yanto diserahi narkotika jenis ganja, sedangkan Terdakwa Andi Wijaya diserahi narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. Soni Adi memperbolehkan mengambilnya, yang kemudian tanggal 3 Agustus 2021 sdr Soni Adi meninggal dunia, sehingga Terdakwa dan saksi Andi Wijaya dengan nyata-nyata menguasai narkotika jenis ganja dan sabu ;
- Bahwa setelah meninggalnya saudara Soni Adi Terdakwa Andi Wijaya pada bulan Agustus 2021 telah menjual narkotika jenis sabu kepada :
  - Saksi Yusuf sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Wahyudianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Andi Alfianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Muhamad Reza Zulkifli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan data diatas nilai sabu yang dijual dengan berat kurang dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur tanpa Hak dan Melawan Hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Andi Wijaya Bin Slamet Riyadi inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur Setiap Orang ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi Error In Persona (Salah Orang) ***;***

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiada kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa menjadi dalam jual beli narkotika jenis Shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan.;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini adalah bersifat alternatif dengan maksud apabila salah satu dari delik terpenuhi maka sudah dapatlah Terdakwa dikatakan memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan, sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, maka Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "**menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)"; "**menjual"** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"; "**membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang"; "**menerima** adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu"; "**perantara**" artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); "**jual beli**" adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; "**menukar"** adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)"; "**menyerahkan"** adalah memberikan (kepada),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan". Sedangkan pengertian "**Narkotika"** menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika** yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat :

- Bahwa berawal regu pengamanan dari Lapas Pemuda kelas II Madiun melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap narapidana yang bernama saudara Robi Winendi Hardianto (berkas terpisah) yang akan selesai menjalani pidana, sesuai SOP petugas Lapas melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi regu pengamanan Lapas kelas II Madiun saudara Robi Winendi Hardianto mendapatkan 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika jenis ganja dengan membeli kepada sesama narapidana yaitu saksi Jordan Efendi (dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya regu keamanan Lapas melakukan interogasi kepada saksi Jordan Effendi, dari interogasi saksi Jordan Effendi mendapatkan ganja dengan
- cara membeli kepada saksi Candra Mei Yanto Bati Bin Bambang yang menghuni di kamar sel blok Brawijaya A-5 Lapas Pemuda kelas II Madiun, selanjutnya Regu pengamanan Lapas Pemuda kelas II Madiun melaporkan ke atasan, dan selanjutnya Kalapas Pemuda kelas II Madiun agar melaporkan ke Polres Madiun Kota ;
- Bahwa Satnarkoba Polres Madiun Kota dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda Kelas II Madiun menindaklanjuti dengan melakukan interogasi kepada Robi Winendi Hardianto dan juga melakukan pemanggilan kepada saksi Candra Mei Yanto, akan tetapi mengelak jika Robbi membeli ganja dari saksi Candra Mei Yanto, selanjutnya team satnarkoba diantaranya saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nurdiansyah, SH, dengan disaksikan petugas Lapas Pemuda yaitu saksi Prawira HadiWidjojo, A.MD.IP, SH dan saksi Bobby Priyo Gunarso serta beberapa warga binaan yang satu blok dengan saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya melakukan penggeledahan pada kamar Sel Blok BA5 dan ditemukan sejumlah barang bukti sebagaimana dimaksud diatas;

- Bahwa dalam keterangannya saksi Candra Mei Yanto Bati dan terdakwa Andi Wijaya mengakui jika barang-barang tersebut berasal dari saudara Soni Adi yang merupakan sesama narapidana dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 3 Agustus 2021;
- Bahwa saksi Candra Mei Yanto Bati bersama Terdakwa Andi Wijaya merupakan orang kepercayaan sdr Soni Adi untuk mengedarkan narkotika kepada sesama narapidana, saksi Candra Mei Yanto Bati bertugas menjual narkotika jenis ganja yang kemudian hasil penjualan dan stok barang ditulis buku catatan berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat, sedangkan Terdakwa Andi Wijaya bertugas menjual narkotika jenis sabu yang kemudian hasil penjualan dan stok barang dalam buku catatan yaitu 1 (satu) bendel buku catatan warna biru, dan setiap harinya terdakwa mendapat upah setiap harinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Soni Adi ;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan sdr Soni Adi dan sdr. Soni Adi memberitahukan penyimpanan narkotika jenis ganja dan sabu kepada saksi Candra Mei Yanto dan Terdakwa Andi Wijaya, untuk Candra Mei Yanto diserahi narkotika jenis ganja, sedangkan Terdakwa Andi Wijaya diserahi narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. Soni Adi memperbolehkan mengambilnya, yang kemudian tanggal 3 Agustus 2021 sdr Soni Adi meninggal dunia, sehingga saksi Chandra Mei dan Terdakwa Andi Wijaya dengan nyata-nyata menguasai narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa setelah meninggalnya saudara Soni Adi Terdakwa Andi Wijaya pada bulan Agustus 2021 telah menjual narkotika jenis sabu kepada :
  - Saksi Yusuf sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Wahyudianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - Saksi Andi Alfianto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi Muhamad Reza Zulkifli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi Edi Riyanto, saksi Ihwan Nurdiansyah, SH dari anggota Reskoba Polres Kota Madiun bahwa terdakwa Andi Wijaya telah melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.06922/NNF/2021 tanggal 1 September 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 14184/2021/NNF s.d 14189/2021/NNF dan 14194/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 14190/2021/NNF s.d 14193/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah secara sah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperative, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, TERBUKTI, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dirasa berat, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan, Terdakwa telah mengakui terus terang kesalahannnya, menyesali perbuatannya dan masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terlalu berat atau tentang lamanya Terdakwa ditahan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan uraian unsur diatas dan hal tersebut telah dipertimbang pula sebelum menjatuhkan putusan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Andi Wijaya Bin Slamet Riyadi tidak ditahan karena sedang menjalani pidana (narapidana) dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Ditemukan didalam kamar tepatnya di kamar mandi berupa 1 (satu) buah replika buaya warna biru didalamnya berisi :
  a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh) gram beserta plastiknya diberi kode E ;

b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (Sembilan koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode F ;

c. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode G ;

d. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode H ;

e. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode I ;

f. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya diberi kode J ;

- Ditemukan didalam kamar mandi berupa 1 (satu) potong pipa plastic ukuran 2 dim yang didalamnya berisi :

  a. 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram ;

  b. 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram;

  c. 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram;

- Ditemukan di gantungan baju tepat tidur Terdakwa Candra Mei Yanto benda berupa 1 (satu) batang pipa plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf D, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
- Ditemukan di almari tempat tidur yang dihuni oleh saksi Andi Wijaya benda berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pipetnya ;
- Ditemukan dibawah rak tempat tidur yang dihuni terdakwa Candra Mei Yanto berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan narkotika ;

- Ditemukan dibawah rak tempat tidur yang dihuni saksi Andi Wijaya berupa 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;

Barang bukti tersebut diatas, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN'

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi Bangsa;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Wijaya Bin Slamet Riyadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Andi Wijaya Bin Slamet Riyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan narkotika golongan 1** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tahun) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah replika buaya warna biru didalamnya berisi :
     a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh) gram beserta plastiknya diberi kode E ;
     b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (Sembilan koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode F ;
     c. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode G ;
     d. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,34 (Sembilan koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode H ;
     e. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya diberi kode I ;
     f. 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya diberi kode J ;
   - 1 (satu) potong pipa plastic ukuran 2 dim yang didalamnya berisi :
     a. 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram ;
     b. 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram;
     c. 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 200 (dua ratus) gram;
   - 1 (satu) batang pipa plastic berisi daun, batang dan biji diduga narkotika jenis ganja diberi kode huruf D, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;
- 1 (satu) bendel buku warna coklat diduga berisi catatan penjualan narkotika ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, **H. TEGUH HARISSA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.,M.H.,** dan **DIAN MEGA AYU ,S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARDJONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh **SUGIYANTO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

CHRISTINE N. SUMURUNG, S.H.,M.H. **H. TEGUH HARISSA, S.H., M.H.**

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARDJONO, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)